# ދ[illegible]ދ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެރުމަން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

## މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

### މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 01:50 ހާއިރުކަންހައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމަތިއަށްވާ ގޯތިން [illegible] ސައިކަލުތަކުގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޮއްލި / މާލެ، އަބްދުއްރަޙީމްގެ ބޮލާއި ގައިގެ އެހެން ތަންތަނަށް ތޫނު ހަތިޔާރުން ބަރަބަރު ތަޅާ ޒަޚަމްތައް ދިނެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުއްރަޙީމް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރުކަންހައިރު އަބްދުއްރަޙީމް ނިޔާވިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

### ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ފައިސަލާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަތުލުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވުނު ކުށް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ، އަބްދުއްރަޙީމްގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ (26 ސައްބީސް) ވާރިސުންވެސް ބުނެފައިވާ ޤިޞާޞްގެ ޙައްޤު މަރުގެ ދަނޑުގައި ހިފުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ މަރުގެ 02 މޭ 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރިއެވެ.

### ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ފައިސަލާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވައިފައެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

### ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ޑިސެމްބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިންވެސް ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޑައިވަރޝަނަށް ކުއްޖާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ކޯޓުން 11 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ބާޠިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާއާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޭޕްރިލް 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުއްވިއެވެ.

### ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖަނަވަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، އޭގެ ޖަވާބާއި، އެ ނުކުތާއާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަ އަދަބު ދިނުން މަނާވެފައި، ކުށެއްކުރިކަމަށް އެ ކުއްޖެއް ކުށްވެރިކޮށް ޙުކުމްކުރުމާ ދުރުގައި، އެކުއްޖަކީ ކުށްކުރުމުގެ އަދަބަށް ޤާނޫނުން ގެންނަ ބަދަލުތަކުން ފައިދާކުރުވަން، އެ މިނިވަންކަން ދޫކޮށްލުމާ ޚިލާފު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ ކުރިން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމެވެ.
2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ބުރުމަކުން ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަދުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންވީން، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ އިރު އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ އަހަރު)ކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޒަމާނުގައި ކުށްކުރި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އަދަބު ދިނުން ނިންމުމަކީ ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންގެވުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ޖުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމާއި، އެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ހުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދިވެސް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށް، އަލުން އަދިވެސް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ސަރވިސްތަކުން އަންގައި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ޚިޔާލާއި ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ހުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢ.ހ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު މަޖިލިސްކުރައްވައި، 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

## ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރައްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަސްދުގައި މީހުން މެރުމަށް އެންމެ ބޮޑު ފުރާނައަށް ޢުޤޫބާތަކީ ހިފުން ގޮތަށެވެ. ހައްޤުގާނޫނުގައި ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރައިފިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ ޢުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަތަން މަތު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަހީ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.

2. ޤުރުއާނުގައި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުމުގެ ކުރިން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސާސީ ޤާނޫނުތައް ޓެސްޓުކުރަމުން، ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢުޤޫބާތް އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޢުޤޫބާތު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ޢުޤޫބާތަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.

3. ޤަސްދުގައި މީހަކު ގޮރިކަން ސާބިތުވުމަކީ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤަސްދުމަރު ސާބިތުވާ ހާލަތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ޤިޞާޞް ހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކުގެ ޓެސްޓުގައި ބައްލަވާނީ ސަބަބެއް އޮތޯ ބަލައިގެންނެވެ.

4. ކުށުގެ އަމަލު ހިންގި މީހާގެ ޢުމުރުގައި ހުރި ސިފަތައްގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރުމާއި، އަސްލާއި ފަރުޢު ހިފެހެއްޓުން ބަލަހައްޓާއި، ދީން ތަފާތުވާ ބަލަހައްޓާގައި އަޅުގަނޑު މުސްލިމުއްގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމުއްގެ މަރު ނުހިފުމާއި، މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ޤާތިލަށް މައާފު ދިނުމާއި، އަދި ކުށުގެ އަމަލު ހިންގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމުގެ މަރަށް މަރުހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެވެ.

5. މިޒާނީ ޢުމުރު (18 އަހަރު) ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙާލަތު މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޢުމުރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ބަލައިލުމުން އެނގެއެވެ.

6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިބަފައިގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަވީއްސުރެ ފެށިގެން އުފަންވުމާ ދުވަހުގެއަށް ބަލަހައްޓާގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުން، މިޒާނީޢުމުރު (18 އަހަރު) ފުރިހަމަވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބެލެވެނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ބ) ގެ ދަށުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި އަދި (ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުފުރުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބުގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަކީ ނިންމިދާނެ ކަމަކަށް ބަލައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކު ކުށް ކޮށްފައިވާ ދުވަހާއި، އެ ދުވަހުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ދުވަހާ އެބައި ބާކީވުމަކަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަބާވާ ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 34 SC [2024] (އއރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކުރާނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ދުވަސް ކޯޓަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމެއް ހިނގަން، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކަށް މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައި ތިބުމަށް އަމުރުކުރާހާ ހިނދަކަށެވެ.

## މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަޟިއްޔާތައް

### ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ހހރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފު، ސަފުހާ ނަންބަރު 9 ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ހހރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

**ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ބަދަލު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުއްވުމަށްބަލައި 36 SC [2026] ގެ މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަދަލުކުރެއްވިފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަފްސީލު 36 SC [2026] ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)